

N. R.G. 13107/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA

in persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13107 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2019 vertente

t r a

Parte_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto D'Amico

attrice

e

Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. to Fortunata Nadia

convenuto

OGGETTO: Scioglimento di comunione

Conclusioni: in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione notificato in data 26 febbraio 2019 *Parte_1* ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale il coniuge separato *Controparte_1* per sentire disporre, ai sensi dell'art. 1111 c.c., lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Roma, via Sagunto, 20, con annessa cantina mediante la vendita del cespite in ragione dell' indivisibilità in natura, liquidando la quota anche tenendo conto dei costi di manutenzione anticipati in via esclusiva e delle ulteriori spese sostenute e da sostenere, da quantificare in corso di causa. Ha chiesto altresì la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva dell'immobile in comproprietà dal 4 marzo 2017 alla data dell'effettivo rilascio nonché alla rifusione delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio *Controparte_1* chiedendo in via riconvenzionale la divisione giudiziale di tutti i beni in comunione tra i coniugi, compreso l'appezzamento di terreno sito in Toscana, località Molazzana (Lu), acquistato in data 7 settembre 2001 con atto per Notaio *Persona_1* di Viareggio. Ha chiesto inoltre, in via riconvenzionale, che venissero computate nella divisione le somme personalmente spese per la ristrutturazione e la manutenzione dell'appartamento di via Sagunto, 20, quantificate in € 65.000,00 e che venissero computate le somme pari ad € 130.170,00 in parte di proprietà esclusiva, in quanto derivanti da donazione e successione ereditaria, ed in parte costituenti risparmi comuni , arbitrariamente trasferite dalla *Parte_1* sul proprio conto corrente in vista della separazione, mediante lo svuotamento dei conti correnti cointestati col marito, come dalla stessa ammesso in sede di udienza presidenziale di separazione in data 8 maggio 2018.

Disposta ed espletata una ctu, all'esito dell'integrazione della documentazione relativa agli immobili oggetto di divisione, volta alla valutazione del compendio immobiliare, all'udienza del 21 dicembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

La domanda di divisione della comunione sull'immobile in Roma, via Sagunto n. 20, di seguito meglio identificato, va dichiarata improcedibile.

Può per contro disporsi lo scioglimento della comunione dei terreni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio in regime di comunione legale.

Rileva il tribunale che entrambi i beni immobili oggetto delle domande di divisione furono acquistati in regime di comunione legale.

E' incontroverso e documentato che le contendenti hanno contratto matrimonio optando per il regime di comunione dei beni e che sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati in data 28 maggio 2018 a vivere separatamente, con conseguente scioglimento della comunione legale da quella data e costituzione della comunione ordinaria sui beni individuati dall'art. 177 a), b), e c) del codice civile, acquistati in costanza di matrimonio ovvero sui frutti dei beni propri o sui proventi dell'attività separata, percepiti e non consumati, facenti parte della comunione *de residuo*.

E' noto che il sistema prevede, accanto ai beni che ricadono in comunione immediata (art. 177, a c.c.), che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, la comunione degli utili e dei proventi che residuano all'atto di scioglimento della comunione, pur se essi traggano origine da beni personali o dall'attività separata di ciascuno dei coniugi.

Sul piano teorico, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa: l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), nel prevedere che costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali", ricomprende nel proprio disposto gli atti acquisitivi di ogni genere di "bene", inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa (Cass. 1999/5172; 2007/21098). Infatti la comunione legale fra i coniugi, come regolata dall'art. 177 c.c., e segg., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall'art. 1100 c.c., e segg., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la *ratio* della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. Sez. 1, 05/04/2017, n. 8803).

Da allora tutti i beni appartenenti e appartenuti alla comunione, oltre a quelli acquistati singolarmente dai coniugi durante il matrimonio, entrano a far parte della cosiddetta comunione *de residuo*, che trova i coniugi titolari per la quota del 50% cadauno dei suddetti beni, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 177 e 179 c.c.

Nel caso in esame, come premesso, le domande hanno ad oggetto lo scioglimento della comunione sugli acquisti nonché pretese restitutorie in relazione a somme asseritamente anticipate per la manutenzione dei beni comuni, di cui si dirà di seguito.

Con riguardo ai beni immobili, la comunione ha ad oggetto i cespiti dettagliatamente identificati, descritti e stimati nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, al cui contenuto integralmente si rinvia.

Con riguardo all'appartamento sito in Roma, Via Sagunto n. 20, con cantina, già casa familiare, non assegnato ad alcuno dei coniugi, nel quale abitano i due figli maggiorenni - secondo quanto emerso dagli atti del giudizio di separazione e non contestato - valutato in euro 356.386,80, si osserva che la consulenza tecnica, con metodo corretto, ha rilevato che lo stato dei luoghi non risulta conforme alla planimetria catastale, avendo riscontrato che nell'appartamento sono stati eseguiti interventi che hanno comportato una differente distribuzione interna e modificato lo stato dei luoghi.

A fronte degli interventi modificativi, si rileva che non risulta presentata al Comune di Roma la domanda edilizia in sanatoria, né risulta che le dichiarazioni catastali rispecchino il reale stato dei luoghi.

Le parti nulla hanno dichiarato in ordine ai titoli edilizi ed alla conformità edilizia-urbanistica e catastale dell'appartamento, precludendo così la possibilità di procedere alla divisione dell'immobile, né in natura né mediante la vendita con distribuzione del ricavato.

La domanda di scioglimento della comunione sperimentata dall'attrice, alla quale il convenuto ha aderito, pertanto, non è procedibile, in ragione delle lacune assertive e

probatorie riguardanti il titolo edilizio e la conformità catastale dell'immobile, che costituiscono, nei termini individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, di seguito richiamata, condizioni dell'azione di divisione.

Con riguardo alla conformità catastale, rileva il tribunale, che secondo il disposto del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il Notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Ancorchè parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali, ritiene il tribunale che debba invece valutarsi la *ratio legis* che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicchè "l'esclusione" non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare.

Deve quindi riaffermarsi il principio secondo il quale per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo (Cassazione civile sez. II - 28/08/2020, n. 18043).

La disposizione in esame è applicabile anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel *genus* degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore. Ed invero si ribadisce che alle parti sia “preclusa la realizzazione, per via giudiziaria, di un programma negoziale non altrimenti perseguibile, siccome illecito” (cfr. in tal senso, sia pure con riferimento alla nullità prevista dall'art. 17 della legge 28.2.1985, n. 47, Cass., 17.1.2003, n. 630; Cassazione civile sez. II - 29/09/2020, n. 20526).

Con riguardo ai profili urbanistici, sul piano teorico la Suprema Corte (Cass. sezioni unite 7 ottobre 2019, n. 25021) ha puntualizzato che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, da ciò derivando che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del

giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr da ultimo Cass. Cassazione civile sez. II, 09/03/2023 n.7020).

Osservato che le parti istanti non hanno fornito alcuna allegazione in ordine al titolo edilizio ed alla regolarità urbanistica del cespite e che non hanno reso la dichiarazione esplicativa dei titoli edilizi, evidenziato che hanno omesso di produrre la documentazione catastale aggiornata come la dichiarazione della conformità catastale dell’immobile, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e, ora, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 (sentt. nn. 1199/97, 5902/02, 9647/06, 13225/08, 8489/16, 1505/18, 21721/19), e nel giudizio di divisione, condizione dell’azione, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Ed infatti le descritte omissioni circa gli estremi delle concessioni edilizie e degli atti equipollenti nonché degli atti catastali, sul piano processuale, integrando condizioni dell’azione, precludono la pronuncia di scioglimento della comunione.

Passando alla domanda di scioglimento della comunione sui terreni, si rileva che la comproprietà ha ad oggetto i terreni in località Molazzana (Lucca) particelle 1376, 1402, 1403, 1404 e 1405, acquistati in comunione con atto pubblico del 7.09.2001, descritti dal consulente, e attendibilmente valutati in euro € 62.496,00 (0,70 x mq 8.928,00 x € 10,00).

Quale modalità di scioglimento della comunione ritiene il Tribunale che deve preferirsi la divisione in natura, ai sensi dell’art. 718 c.c., attesa la comoda attribuibilità di distinte porzioni a ciascuno dei due condividenti, con la previsione di conguagli per assicurare l’equivalenza dei valori.

I terreni in Molazzana possono essere divisi in due porzioni di valore pressochè equivalente, con frazionamento e realizzazione di due appezzamenti da proporre al catasto dei terreni ai sensi del comma 10 dell'articolo 30 del DPR 380 del 2001. Il progetto di divisione in due lotti elaborato dal consulente potrà essere posto a base dell'attribuzione, in linea con i criteri elaborati dalla giurisprudenza nella materia.

Pertanto, identificati i seguenti lotti di terreno siti nel Comune di Molazzana in provincia di Lucca, come individuati presso la *Organizzazione_1* di Lucca all *Organizzazione_2* nel catasto terreni del comune di Molazzana:

- al foglio 1, particella 1376, Qualità Pascolo, classe 2, superficie mq are 29 ca 71, reddito domenicale Euro 0,92 reddito agrario Euro 0,61 ;
- al foglio 1, particella 1402, Qualità Pascolo Arboreo, classe 1, superficie mq are 18 ca 00, reddito domenicale Euro 1,12 reddito agrario Euro 0,56 ;
- al foglio 1, particella 1403, Qualità Seminativo Arboreo, classe 4, superficie mq are 24 ca 29, reddito domenicale Euro 1,76 reddito agrario Euro 1,13 ;
- al foglio 1, particella 1404, *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 00 ca 45, reddito domenicale Euro 0,03 reddito agrario Euro 0,01;
- al foglio 1, particella 1405, *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 16 ca 83, reddito domenicale Euro 1,04 reddito agrario Euro 0,52 Totale superficie terreni mq 8.928,00;

considerato il valore dei terreni come indicato dal consulente in complessivi € 62.496,00, deve disporsi lo scioglimento della comunione mediante la formazione di due unità di valore omogeneo, con la determinazione di conguaglio all'esito del frazionamento.

Con riguardo ai profili concernenti la giuridica divisibilità del fondo, devono richiamarsi i principi enunciati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 720

c.c., che esclude tale evenienza nei casi in cui il frazionamento in tante parti quanti sono i condividenti risulti "non comodo" per il risultato o per i mezzi richiesti. Precisamente un bene non è comodamente divisibile: a) quando la sua divisione, sebbene realizzabile materialmente, attribuisca ai partecipanti porzioni inidonee ad assolvere la funzione economica dell'intero, determinando con il frazionamento un notevole deprezzamento del valore intrinseco originario; b) quando le varie frazioni ricavabili risultino gravate da pesi, servitù o limitazioni eccessive; c) quando la divisione richiede accorgimenti troppo costosi o complessi (Cass. n. 25888/2016; n. 14577/2012; n. 3635/2007; n. 22833/2006; n. 423/1987).

Il regime dettato dall'art. 720 c.c., è noto, non è specifico della divisione ereditaria, ma è applicabile allo scioglimento di qualsiasi tipo di comunione (Cass. n. 14540/2004).

Si ritiene, in relazione alla destinazione obiettiva del terreno che ciascun partecipante abbia diritto di ottenere la sua quota in natura, alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale.

La divisione, pertanto, deve riguardare il terreno, con attribuzione a ciascuno dei condividenti di quote di uguale valore, che rispecchino il diritto risultante dal titolo di acquisto.

La domanda di scioglimento della comunione va accolta nei limiti precisati, dovendo disporsi lo scioglimento della comunione sui terreni descritti ed identificati dal consulente.

Il ctu con riguardo ai lotti di terreno ha formulato un'ipotesi di frazionamento che comprenda:

A) un primo lotto composto dalle part.lle 1376, 1404 e 1405 per un valore di Euro 32.893,00 (0,70 x mq 4.699 x Euro/mq 10,00;

B) un secondo lotto composto dalle part.lle 1402 e 1403 del valore di euro 29.603,00 (0,70 x mq 4.229,00 x Euro/mq 10,00), cui accederà un conguaglio perequativo di euro 3.290,00.

Deve pertanto procedersi alla formazione di due lotti ed all'assegnazione di ciascun lotto ai condividenti sulla base dei criteri evidenziati, tenuto conto dell'uguaglianza delle quote spettanti ai due condividenti.

A seguito dell'assegnazione delle quote, dovrà essere eseguito un rilievo topografico e i conseguenti frazionamenti catastali.

Le attività necessarie per la fruizione dei terreni, infatti costituiscono operazioni successive alla divisione, non demandate al giudizio di scioglimento della comunione.

La divisione prospettata consente il mantenimento della funzionalità delle porzioni, all'esito del frazionamento, con la creazione dei due lotti descritti e sussunti sub A e B , come descritti .

Va pertanto disposta la divisione del terreno censito al catasto al foglio terreno siti nel Comune di Molazzana in provincia di Lucca come individuati presso la [...]

Organizzazione_1 di Lucca all Organizzazione_2 nel catasto terreni del comune di Molazzana:

- al foglio 1, particella 1376, Qualità Pascolo, classe 2, superficie mq are 29 ca 71, reddito domenicale Euro 0,92 reddito agrario Euro 0,61 ;

- al foglio 1, particella 1402, Qualità *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 18 ca 00, reddito domenicale Euro 1,12 reddito agrario Euro 0,56 ;
- al foglio 1, particella 1403, Qualità Seminativo Arboreo, classe 4, superficie mq are 24 ca 29, reddito domenicale Euro 1,76 reddito agrario Euro 1,13 ;
- al foglio 1, particella 1404, *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 00 ca 45, reddito domenicale Euro 0,03 reddito agrario Euro 0,01;
- al foglio 1, particella 1405, *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 16 ca 83, reddito domenicale Euro 1,04 reddito agrario Euro 0,52 Totale superficie terreni mq 8.928,00; mediante la formazione di due lotti :

Lotto A - formato dalle part.lle 1376, 1404 e 1405 per un valore di Euro 32.893,00 (0,70 x mq 4.699 x Euro/mq 10,00;

Lotto B) formato dalle part.lle 1402 e 1403 del valore di euro 29.603,00 (0,70 x mq 4.229,00 x Euro/mq 10,00), cui accederà un congruaglio perequativo di euro 3.290,00.

Le parti provvederanno alle operazioni di misurazione dei lotti e di identificazione dei confini dei lotti, al fine di procedere alle successive operazioni di frazionamento ed identificazione catastale dei due lotti ed alla trascrizione della sentenza.

Le due porzioni uguali individuate – contraddistinte sub A) e B) dovranno essere assegnate, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.

Le parti non hanno fatto domanda di assegnazione dell'intero, né hanno optato per l'uno o per l'altro lotto, né al tribunale consta che l'una o l'altra parte abbia manifestato alcuna preferenza .

Alla luce di quanto disposto dell'art. 791 c.p.c., il quale prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, a seguito della presente sentenza – che assume natura di sentenza definitiva in considerazione del carattere meramente amministrativo ed

esecutivo delle operazioni di sorteggio – si procederà al sorteggio tra le parti dei lotti descritti, quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento. A ciò consegue che ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente all'esito del giudizio.

L'art. 729 c.c. infatti prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di divisione; essa costituisce una garanzia contro ogni possibile favoritismo e non è quindi consentito al giudice di sostituire a tale criterio quello diverso dell'attribuzione, salvo evidenti ragioni di convenienza, non riscontrabili nel caso in esame (v. Cass., 12.5.79, n. 2747; Cass., 26.10.94, n. 8772).

Deve essere ordinata infine la trascrizione della sentenza presso la competente *Organizzazione_3* di Lucca.

Non potendo procedersi allo scioglimento della comunione sull'immobile in via Sagunto, le domande dispiagate dalle parti e finalizzate alla restituzione di dedotti esborsi per gli oneri di mantenimento, manutenzione e ristrutturazione dell'immobile, valutati dalla consulente, con riguardo a quelli sopportati dallo *CP_1* in euro 55.242,23 – correlate alla definizione dei rapporti di dare – avere tra le parti all'esito ed in dipendenza dello scioglimento della comunione non possono essere delibate autonomamente.

Rileva il Tribunale che la pretesa restitutoria delle somme giacenti sui conti correnti cointestati è stata avanzata nel giudizio (N.R.G. 51782/2018) pendente dinanzi al

medesimo giudice, in fase di decisione, nel quale *Controparte_1* ha chiesto in via principale la condanna della *Parte_1* alla restituzione delle somme spostate dal conto corrente cointestato. La domanda peraltro non può essere deliberata nel presente giudizio, non solo perché già proposta in via autonoma in un giudizio anteriormente iscritto, ma in quanto correlata, nel presente, allo scioglimento della comunione .

La domanda di indennità di occupazione dell'appartamento di via Sagunto, 20 formulata dalla *Parte_1* è infondata, non risultando che il comproprietario le abbia inibito l'uso o l'accesso.

Le risultanze processuali evidenziano che l'immobile in via Sagunto 20 ha continuato ad essere abitato dai figli della coppia, *Per_2* e *Persona_3* , secondo quanto emerso nel giudizio di separazione , maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

La circostanza è avvalorata dal certificato di stato di famiglia e dai certificati di residenza di entrambi i figli della coppia.

Non risulta che la *Parte_1* sia stata esclusa dal godimento del cespite, né che la stessa abbia richiesto all'ex coniuge ed ai figli di liberare il cespite al fine di consentire la produzione dei frutti civili.

In definitiva mentre risulta che dalla separazione tra i coniugi si è stabilizzata una situazione di fatto che vede l'immobile abitato dai figli della coppia e dal marito, non è provata l'esclusione della moglie, che peraltro nulla oppone al godimento dei due figli.

L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, comprese quella di consulenza.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto l'immobile in Roma, via Sagunto n.20 ;

Dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il fondo agricolo sito nel Comune di Molazzana in provincia di Lucca come individuato presso la [...]

Org_1 Territorio di Lucca all *Organizzazione_2* nel catasto terreni del comune di Molazzana:

- al foglio 1, particella 1376, Qualità Pascolo, classe 2, superficie mq are 29 ca 71, reddito domenicale Euro 0,92 reddito agrario Euro 0,61 ;
- al foglio 1, particella 1402, Qualità *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 18 ca 00, reddito domenicale Euro 1,12 reddito agrario Euro 0,56 ;
- al foglio 1, particella 1403, Qualità Seminativo Arboreo, classe 4, superficie mq are 24 ca 29, reddito domenicale Euro 1,76 reddito agrario Euro 1,13 ;
- al foglio 1, particella 1404, *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 00 ca 45, reddito domenicale Euro 0,03 reddito agrario Euro 0,01;
- al foglio 1, particella 1405, *Parte_2*, classe 1, superficie mq are 16 ca 83, reddito domenicale Euro 1,04 reddito agrario Euro 0,52 Totale superficie terreni mq 8.928,00;

Dispone formarsi due lotti così identificati:

Lotto A) - formato dalle part.lle 1376, 1404 e 1405 per un valore di Euro 32.893,00 (0,70 x mq 4.699 x Euro/mq 10,00;

Lotto B) formato dalle part.lle 1402 e 1403 del valore di euro 29.603,00 (0,70 x mq 4.229,00 x Euro/mq 10,00), cui accederà un conguaglio perequativo di euro 3.290,00;

Dispone che l'assegnazione dei due lotti si effettui , in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte;

Determina in euro 3.290,00 il conguaglio perequativo, come indicato in motivazione;

Dispone che il sorteggio tra i quotisti paritari sia effettuato a seguito di apposita istanza , ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione;

Dichiara inammissibile ogni altra domanda;

Rigetta la domanda di indennità di occupazione dispiegata dall'attrice;

Ordina la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da responsabilità, all'esito delle operazioni di frazionamento a cura delle parti.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Roma, 26.04.2023

Il Giudice

dott. ssa Maria Luparelli